



Curso : Derecho Empresarial y Sociedades

Semana



CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES



EL CAPITAL SOCIAL

- Es un pasivo que representa **una deuda de la sociedad frente a los socios**, originada en los aportes que éstos realizaron para el desarrollo de las actividades económicas contempladas en el objeto social.
- Permanecerá invariable, salvo que se sigan los procedimientos para el aumento o disminución de dicho capital.



PRINCIPIOS ORDENADORES DEL CAPITAL SOCIAL

- **Principio de integridad:** todas las acciones del capital deben estar íntegramente suscritas.
- **Principio de desembolso mínimo:** cada acción debe estar pagada en cuando menos el 25% de su valor nominal para ser emitida.



CONCEPTO TRILÓGICO DE ACCIÓN

1. La acción como parte alícuota del capital social.
2. La acción como fundamento de la condición de socio.
3. La acción como título.



CONCEPTO TRILÓGICO DE ACCIÓN

1. **La acción como parte alícuota del capital social:**
 - Las acciones se encuentran inseparablemente vinculadas al capital social.
 - Las acciones son indivisibles.



CONCEPTO TRILÓGICO DE ACCIÓN

2. La acción como fundamento de la condición de socio:

- Status de socio.
- Derechos económicos.
- Derechos políticos.



DERECHOS GENERADOS POR LAS ACCIONES

■ Derechos económicos:

- Participación en el reparto de utilidades.
- Participación en el haber neto resultante de la liquidación.
- Derecho de suscripción preferente.

■ Derechos políticos:

- Voto
- Separación
- Información/fiscalización.



CONCEPTO TRILÓGICO DE ACCIÓN

3. La acción como título:

- La acción es un título de crédito o título valor.
- La acción es un título de participación social.



REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

- Certificaciones de acciones.
- Anotaciones en cuenta.
- Otra forma permitida por la ley.



LIMITACIONES APLICABLES A LAS ACCIONES

➤ **Regla general:** Las limitaciones a la transferencia, al gravamen o a la afectación de acciones no pueden significar la prohibición absoluta de transferir, gravar o afectar.



➤ **Excepción:** Es válida la prohibición temporal de transferir, gravar o de otra manera afectar acciones.



LA MATRICULA DE ACCIONES

➤ La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones.

➤ Cuando se litigue la propiedad de acciones se admitirá el ejercicio de los derechos de accionista por quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas, salvo mandato judicial en contrario.



DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS ACCIONES

Usufructo de acciones.-

- Propietario: derechos de accionista.
- Usufructuario: derecho a los dividendos.

Medidas cautelares sobre acciones.-

- Propietario: derechos de accionista.



LOS BENEFICIOS Y LAS PÉRDIDAS

- Beneficios y pérdidas en proporción a los aportes.
 - * Excepción: pacto social o estatuto.
- No puede excluirse de las utilidades.
- No puede exonerarse de las pérdidas.
 - * Excepción: socios que prestan servicios.
- Importancia de los estados financieros.

